EN TODO PROCEDIMIENTO

Reglas que no se negocian

- ✕ **Nunca a la comisaría**
  Ni siquiera "un rato". Tampoco con mayores. · Art. 402 inc. 9 CPP
- ✕ **Ninguna declaración**
  Ni espontánea ni de ningún tipo. No se le pregunta sobre el hecho. · Art. 5 inc. c
- ✕ **Ni fotos ni datos**
  Nombre, apodo, domicilio o familia, por ningún medio. · Art. 5 inc. i · Ley 20.056
- ✕ **Esposas solo ante peligro**
  La regla es el precinto. Esposas solo si corre peligro la vida del adolescente o de terceros. · Art. 5 inc. b
- ✓ **Ante la duda, es menor**
  Si la edad no se acredita, se lo trata como menor. · Art. 2
- ✓ **Si es mujer: personal femenino**
  Requisa, custodia y traslado. · Art. 395 CPP
- ✓ **Todo en acta**
  Horas, avisos, derechos, examen médico, secuestros e ingreso al CAD.

PROTOCOLO COMPLETO EN EL CELULAR

Escaneá y guardalo

34 casos · qué hacer y a quién comunicar

Importante: actualmente no existe un protocolo oficial del MPF Tucumán. Esta guía sigue las directivas de Jefatura de Policía. Ante dudas, consultar al fiscal de turno.

POLICIA DE TUCUMAN
República Argentina

POLICÍA DE TUCUMÁN · GUÍA DE BOLSILLO

Procedimiento con adolescentes de 14 a 17 años

Ley Nacional 27.801 · Ley Provincial 10.011 · CPP de Tucumán

NO ~~Comisaría~~

SÍ **CAD**

Curso de capacitación · Régimen Penal Juvenil · Noviembre 2026

DEL LUGAR DEL HECHO AL CAD

La ruta, en este orden

1 EN EL LUGAR

Lugar del hecho

- Preservar la escena y la prueba
- Verificar la edad. Si hay duda, **es menor**
- Informarle sus derechos en lenguaje claro
- Reservar su identidad

2 DESDE EL MÓVIL

Comunicar de inmediato

Supervisor de turno → Juez de Menores

- MPF Tucumán · Ministerio Pupilar · Padres · Defensor
- Anotar hora y quién recibió cada aviso

3 TRASLADO

Sujeción

- **Precinto**, evaluando conducta y condición
- **Esposas** solo si corre peligro la vida
- Siempre separado de adultos

4 DESPUÉS DE COMUNICAR

Centro asistencial público

- Con **pedido médico**, con padres o defensor
- El informe médico va con él al CAD

5 DESTINO

CAD

- Con **personal del mismo sexo**
- Pedido e informe médico y n.º de causa
- Lo recibe el **coordinador del CAD**

QUIÉN HACE QUÉ

Suboficial y Oficial

PRIMER CONTACTO

Suboficial

- Asiste a la víctima y preserva la escena
- Aprehende solo en flagrancia; **precinto**
- Verifica la edad e informa derechos. **No pregunta sobre el hecho**
- Avisa de inmediato al **oficial a cargo**
- Anota hora, lugar, testigos y secuestros

INSTRUYE BAJO LA DIRECCIÓN DEL FISCAL

Oficial instructor

- Comunica al **supervisor de turno**, MPF, Ministerio Pupilar, defensor y padres
- Acta de procedimiento y de lectura de derechos
- Secuestros con cadena de custodia y **entrega inmediata al MPF**
- Centro asistencial y traslado al **CAD**
- Eleva lo actuado al fiscal sin demora

QUIÉN ES QUIÉN

Fiscal (MPF): dirige la investigación; la policía actúa bajo su dirección.

Juez de Menores: controla garantías y decide.

Supervisor de turno: recibe el aviso y avisa al juez.

Ministerio Pupilar: protege los derechos del adolescente.

Coordinador del CAD: lo recibe y queda a cargo.

ANTES DE CERRAR EL PROCEDIMIENTO

Lista de control

- [ ] Verifiqué la edad o apliqué la presunción de minoridad
- [ ] Le informé sus derechos en palabras simples
- [ ] Avisé al **supervisor de turno**, que avisa al Juez de Menores
- [ ] Comuniqué al MPF, Ministerio Pupilar, padres y defensor
- [ ] No le tomé ninguna declaración, ni espontánea
- [ ] Precinto; esposas solo ante peligro para la vida
- [ ] Si es mujer: requisa y custodia con **personal femenino**
- [ ] Centro asistencial con pedido médico y padres o defensor
- [ ] Secuestros entregados de inmediato al MPF
- [ ] **CAD** con personal del mismo sexo, pedido e informe médico y n.º de causa
- [ ] Sin fotos ni datos difundidos

Todo queda en acta. Lo que no está documentado no existe para el proceso, y la causa puede caer.